

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1072

הצעת חוק ערבויות מטעם המדינה בשעת חירום (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

1. תיקון חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח–1958¹, אחרי סעיף 1 יבוא:
מטעם המדינה

"ערבויות בשעת 1א. (א) התקיימו התנאים ואמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (ג) לקיומו של צורך כלכלי דחוף, חירום יערוב שר האוצר בשם מדינת ישראל למלווה.
(ב) הפעיל שר האוצר את סמכותו לפי סעיף קטן (א), תינתן הערבות למחצית סכום החיוב.
(ג) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע תנאים ואמות מידה לקיומו של צורך כלכלי דחוף."

2. בפקודת הבנקאות, 1941², בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
הבנקאות

"מתן הלוואות על (גא) (1) ניתנה ערבות לפי סעיף 1א לחוק ערבויות כדי תאגיד בנקאי מטעם המדינה, התשי"ח–1958, יביא המפקח לידיעת ועדת הכספים של הכנסת בתוך שבעה ימים מיום מתן הערבות הוראות ניהול בנקאי תקין לעניין הלוואות ושיעורן, שייתן תאגיד בנקאי ללקוח במסגרת ערבות כאמור.

(2) בהוראות ניהול בנקאי תקין כאמור בפסקה (1), שיעור ההלוואות המזערי שעל תאגיד בנקאי לאשר ללקוח לא יפחת מתשעים אחוזים.

1 ס"ח התשי"ח, עמ' 139.
2 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69.

(3) המפקח ידווח לוועדת הכספים של הכנסת מדי שבוע, וכל עוד ערבות המדינה בתוקף, על מספר בקשות להלוואה שקיבלו תאגידים בנקאיים, מספר הבקשות שאושרו ואחוז הבקשות שאושרו מסך הבקשות שהוגשו.

(4) ועדת הכספים של הכנסת רשאית לשנות את שיעור ההלוואות המזערי הקבוע בפסקה (2) בהוראות ניהול בנקאי תקין כאמור בפסקה (1) עבור תאגיד בנקאי מסוים."

ד ב ר י ה ס ב ר

בשעת מלחמה, משבר או מגפה שגורמים להשבתת המשק יש תפקיד מכריע לגופים פיננסיים מסוימים כגון בנקים, שהם גופים הנשענים על מעורבות ממשלתית ויכולים להוות צינור חמצן למשק בשעת משבר. נכון להיום, כאשר המדינה העמידה ערבויות של 15 אחוזים, הבנקים אישרו כאחוז וחצי בלבד מכלל הבקשות להלוואות שהתקבלו. כלומר, אישור ההלוואה ניתן למי שלא נדרשת לו הערבות והיה מקבל הלוואה בכל מקרה, או נדרשת לו במידה מועטה וזאת מאחר והבנקים לא מוכנים להגדיל את הסיכון. מצב כזה מעיד על התנהלות לקויה מצדם של הבנקים, ואף משום שמעמיד עסקים בסכנת קריסה ללא יכולת לקבלת הלוואה.

לפיכך, מוצע לקבוע כי במצב של משבר כלכלי דחוף, שיוגדר לפי אמות מידה שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, הבנקים יחויבו לאשר תשעים אחוזים מסך הבקשות להלוואה שהופנו אליהם. על מנת לא להטיל את מלוא הסיכון על הבנקים, מוצע לקבוע כי מדינת ישראל תהיה מחויבת לערוב להלוואות אלו, בסכום של מחצית החיוב.

כמו כן, מוצע להסמיך את ועדת הכספים של הכנסת לשנות את שיעור ההלוואות המזערי שבנק יהיה מחויב לאשר, וזאת על מנת לאפשר גמישות ופיקוח אפקטיבי בהסדר המוצע, אשר בין השאר יבוצע בהתאם להוראות ניהול תקין שיקבע המפקח על הבנקים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2278/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/2293/24).

הצעת החוק זהה לפ/2293/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)